

한국농어촌공사 감사

(개선) 요구

제 목 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 기준 미비

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사, CC지사, DD지사, EE지사

조 치 부 서 NNNN실

내 용

1. 업무개요

○○지역본부는 조달청 종합쇼핑몰¹⁾을 통하여 2026. 1. 1.~2026. 3. 31. 기간 중 [표 1]과 같이 총 214건의 다수공급자계약²⁾ 물품을 구매하였다.

[표 1] ○○지역본부 2026. 1월~3월 다수공급자계약 물품 구매 현황

(단위 : 건, 천 원)

본부	물품 구매 방법	총건수	총금액	비고
○○지역본부	종합쇼핑몰 다수공급자계약	214	9,976,254	레미콘, 아스콘, 철근 제외

자료: 부서 제출자료 및 조달청 조달데이터허브 추출 자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」(이하 “산업안전보건법”이라 한다) 제2조(정의) 제11호에 따르면 “건설공사”란, 가. 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사, 나.

1) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 5. “종합쇼핑몰 “이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조 또는 「조달사업법 시행령」 제12조 및 제13조에 따라 조달청장이 단가계약을 체결한 계약상대자의 수요물자를 수요기관이 전자적으로 구매할 수 있도록 국가종합전자조달시스템에 개설한 온라인 쇼핑몰(shop.g2b.go.kr)을 말한다.

2) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 1. “다수공급자계약 “이란 「조달사업에 관한 법률」 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약을 말한다.

「전기공사업법」 제2조 제1호에 따른 전기공사, 다. 「정보통신공사업법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사, 라. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 마. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사 중 어느 하나에 해당하는 공사를 말하고,

같은 법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따라 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때는 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 하며,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “산업안전보건관리비 사용기준”이라 한다) 제3조(적용범위)에 따라 건설공사 중 총 공사금액 2천만 원 이상인 공사에 산업안전보건관리비의 계상을 적용하여야 한다.

한편, 조달청에서는 2026. 1. 20. 쏯 수요기관³⁾에 공문을 시행(구매총괄과-363호)하여 다수공급자계약 물품 계약단가에 산업안전보건관리비 계상 여부 및 해당 비용이 명확하지 않아 고용노동부의 유권해석을 토대로 “각 수요기관은 다수공급자계약 물품 구매의 계약서상 인도조건이 현장설치도이거나 설치비를 옵션으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사인 경우 산업안전보건관리비를 계상하고, 납품이행 완료 시 계약업체의 사용내역 확인 및 정산 후 직접 지급할 것”을 [표 2]와 같이 안내하였고,

3) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 2. “수요기관 “이란 「조달사업법」 제2조제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템에 등록한 기관을 말한다.

[표 2] 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상방안 안내

1. 산업안전보건관리비 계상 방식

- ☐ **(적용범위)** MAS 계약서상 인도조건이 **현장설치도이거나 설치비를 옵션**으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조제11호에 정한 **건설공사**
- ☐ **(적용기준)** 세부품명별, 업체별 수요기관 납품 요구금액^{제품비+설치비}이 **2천만 원 이상인 경우**
- ☐ **(계상방법)** 납품요구금액의 **10분의 7(70%)** 해당하는 금액에 고용부 고시「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서 정한 「공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(별표1)」**적용비율을 곱하여 산정**

2. 수요기관 산업안전보건관리비 사후정산 방식

- ☐ 수요기관에서는 납품요구 시 산업안전보건관리비를 **업체에 안내하고 별도 사후정산**
- (산업안전보건관리비 산정안내) 납품요구서(기타사항)에 산업안전보건관리비를 명시하고 향후 사후정산 할 수 있음을 기재 후 업체 송신
- (산업안전보건관리비 사후정산) 사용내역 확인 후 사후정산
- (종결 시 지급) 납품요구서에 명시한 산업안전보건관리비 이내로 실제사용액 추가 지급

자료: 조달청 다수공급자계약 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내문 내용 재구성

PPPP처는 2026. 1. 22. 상기 [표 2]의 다수공급자물품계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 안내의 내용을 전 부서에 문서로 안내(****-373호)하였다.

따라서 각 부서에서는 다수공급자계약 물품 구매건 중 납품조건이 “현장설치도” 또는 “설치비”를 옵션으로 계약한 건 중 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이면서, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 경우에 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부 등)에서는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)에서는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재 후 계약업체에 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

본사 PPPP처에서 다수공급자물품계약 물품 구매 관련 산업안전보건관리비 계상에 대한 안내문서를 통지한 2026. 1. 22. 이후 ○○지역본부에서 구매한 다

수공급자계약 물품 중 납품조건이 현장설치도이고, 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이며, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 구매건에 대하여 확인한 결과,

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서 구매한 총 8건에 대하여 [표 3]과 같이 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부)는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하였어야 함에도 이를 이행하지 않은 채 계약을 담당하는 부로 물품 구매를 의뢰하였고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재하여 계약업체에 통지하여야 함에도 이를 이행하지 않은 채 물품 구매 계약을 체결하였다.

[표 3] 다수공급자계약 물품 구매 중 현장설치도 조건 및 산업안전보건관리비 계상 현황(○○)

(단위: 천 원)

부서명	계약명	납품 조건	구매 물품	납품 금액	산업안전보건관리비 적용		원가계산 계상 여부	납품요구서 기재 여부
					비율	금액		
합계		8건		344,363		8,765		
	현장설치도 (건설공사)	태양광 발전장치		47,100	3.15%	1,484	부	부
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리		31,024	3.15%	977	부	부
	현장설치도 (건설공사)	교량난간		32,928	3.15%	1,037	부	부
	현장설치도 (건설공사)	주차 관제장치		46,740	3.15%	79	부	부
	현장설치도 (건설공사)	교량난간		22,099	3.15%	696	부	부
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리		43,290	3.11%	981	부	부
	현장설치도 (건설공사)	금속제창		25,732	2.28%	504	부	부
	현장설치도 (건설공사)	교량난간		95,450	3.15%	3,007	부	부

주1: 2026. 4. 30. 납품 완료

주2: 이 계약은 ○○지역본부에서 구매하여 DD지사로 이관한 계약임

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 계약업체가 다수공급자계약 물품을 현장에서 설치하는 경우 안전사고

위험성 관리를 소홀히 할 우려가 있고, 현장에서 안전사고가 발생하는 경우 공사가 발주자로서 산업안전보건법 등에 따른 법적 책임 부담이 발생할 위험이 있다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며 다만, 다수공급자계약 물품의 현장설치도 조건부 계약에서 산업안전보건관리비 계상은 PPPP처에서 문서 시행(2026. 1. 22.) 이후 실무 적용을 위한 구체적인 안내나 교육, 가이드라인이 없어 현장에서 바로 업무에 적용하는 것에 혼란, 미흡한 점이 있었다고 답변하면서 발주 단계별 세부적인 가이드라인이 필요하다는 의견을 제시하였다.

관련부서 의견을 검토한 결과, 다수공급자계약 물품을 구매할 때 산업안전보건관리비를 원가에 계상하고, 계약체결 시 반영하며, 계약업체와 사후 정산하는 업무는 시행 초기인 만큼 현업 부서에서 적용을 하는데 혼란이 있을 수 있으므로 발주 단계별(설계-발주-계약체결), 업무 주체별(설계부서-시행부서-계약부서) 세부적인 업무 기준의 수립, 사례전파 및 교육이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(NNNN실장)은 조달청 종합쇼핑몰을 통하여 구매하는 다수공급자계약 물품 중 납품 요구금액이 2천만 원이면서 현장설치도 조건 또는 설치비 옵션으로 구매하는 경우에는 「산업안전보건법」에 따른 산업안전보건관리비를 계상할 수 있도록 「도급사업 안전보건관리 업무 매뉴얼」 중 “3.2 안전보건관리비 반영”에 반영하시기 바랍니다.(개선)

한국농어촌공사 감사

[개선] 요구

제 목 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 기준 미비

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사, CC지사, DD지사, EE지사

조 치 부 서 PPPP처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부는 조달청 종합쇼핑몰¹⁾을 통하여 2026. 1. 1.~2026. 3. 31. 기간 중 [표 1]과 같이 총 214건의 다수공급자계약²⁾ 물품을 구매하였다.

[표 1] ○○지역본부 2026. 1월~3월 다수공급자계약 물품 구매 현황

(단위 : 건, 천 원)

본부	물품 구매 방법	총건수	총금액	비고
○○지역본부	종합쇼핑몰 다수공급자계약	214	9,976,254	레미콘, 아스콘, 철근 제외

자료: 부서 제출자료 및 조달청 조달데이터허브 추출 자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」(이하 “산업안전보건법”이라 한다) 제2조(정의) 제11호에 따르면 “건설공사”란, 가. 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사, 나.

1) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 5. “종합쇼핑몰 “이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조 또는 「조달사업법 시행령」 제12조 및 제13조에 따라 조달청장이 단가계약을 체결한 계약상대자의 수요물자를 수요기관이 전자적으로 구매할 수 있도록 국가종합전자조달시스템에 개설한 온라인 쇼핑몰(shop.g2b.go.kr)을 말한다.

2) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 1. “다수공급자계약 “이란 「조달사업에 관한 법률」 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약을 말한다.

「전기공사업법」 제2조 제1호에 따른 전기공사, 다. 「정보통신공사업법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사, 라. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 마. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사 중 어느 하나에 해당하는 공사를 말하고,

같은 법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따라 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때는 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 하며,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “산업안전보건관리비 사용기준”이라 한다) 제3조(적용범위)에 따라 건설공사 중 총 공사금액 2천만 원 이상인 공사에 산업안전보건관리비의 계상을 적용하여야 한다.

한편, 조달청에서는 2026. 1. 20. 쏠 수요기관³⁾에 공문을 시행(구매총괄과-363호)하여 다수공급자계약 물품 계약단가에 산업안전보건관리비 계상 여부 및 해당 비용이 명확하지 않아 고용노동부의 유권해석을 토대로 “각 수요기관은 다수공급자계약 물품 구매의 계약서상 인도조건이 현장설치도이거나 설치비를 옵션으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사인 경우 산업안전보건관리비를 계상하고, 납품이행 완료 시 계약업체의 사용내역 확인 및 정산 후 직접 지급할 것”을 [표 2]와 같이 안내하였고,

3) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 2. “수요기관 “이란 「조달사업법」 제2조제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템에 등록한 기관을 말한다.

[표 2] 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상방안 안내

2. 산업안전보건관리비 계상 방식

- **(적용범위)** MAS 계약서상 인도조건이 **현장설치도이거나 설치비를 옵션**으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조제11호에 정한 **건설공사**
- **(적용기준)** 세부품명별, 업체별 수요기관 납품 요구금액^{제품비+설치비}이 **2천만 원 이상인 경우**
- **(계상방법)** 납품요구금액의 **10분의 7(70%)** 해당하는 금액에 고용부 고시「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서 정한 「공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(별표1)」**적용비율을 곱하여 산정**

2. 수요기관 산업안전보건관리비 사후정산 방식

- 수요기관에서는 납품요구 시 산업안전보건관리비를 **업체에 안내하고 별도 사후정산**
- (산업안전보건관리비 산정안내) 납품요구서(기타사향)에 산업안전보건관리비를 명시하고 향후 사후정산 할 수 있음을 기재 후 업체 송신
- (산업안전보건관리비 사후정산) 사용내역 확인 후 사후정산
- (종결 시 지급) 납품요구서에 명시한 산업안전보건관리비 이내로 실제사용액 추가 지급

자료: 조달청 다수공급자계약 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내문 내용 재구성

PPPP처는 2026. 1. 22. 상기 [표 2]의 다수공급자물품계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 안내의 내용을 전 부서에 문서로 안내(총무계약-373호)하였다.

따라서 각 부서에서는 다수공급자계약 물품 구매건 중 납품조건이 “현장설치도” 또는 “설치비”를 옵션으로 계약한 건 중 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이면서, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 경우에 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부 등)에서는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)에서는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재 후 계약업체에 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

본사 PPPP처에서 다수공급자물품계약 물품 구매 관련 산업안전보건관리비

계상에 대한 안내문서를 통지한 2026. 1. 22. 이후 ○○지역본부에서 구매한 다수공급자계약 물품 중 납품조건이 현장설치도이고, 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이며, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 구매건에 대하여 확인한 결과,

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서 구매한 총 8건에 대하여 [표 3]과 같이 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부)는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하였어야 함에도 이를 이행하지 않은 채 계약을 담당하는 부로 물품 구매를 의뢰하였고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재하여 계약업체에 통지하여야 함에도 이를 이행하지 않은 채 물품 구매 계약을 체결하였다.

[표 3] 다수공급자계약 물품 구매 중 현장설치도 조건 및 산업안전보건관리비 계상 현황(○○)

(단위: 천 원)

부서명	계약명	납품 조건	구매 물품	납품 금액	산업안전보건관리비 적용		원가계산 계상 여부	납품요구서 기재 여부
					비율	금액		
합계		8건		344,363		8,765		
	현장설치도 (건설공사)	태양광 발전장치	47,100	3.15%	1,484	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리	31,024	3.15%	977	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	32,928	3.15%	1,037	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	주차 관제장치	46,740	3.15%	79	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	22,099	3.15%	696	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리	43,290	3.11%	981	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제창	25,732	2.28%	504	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	95,450	3.15%	3,007	부	부	

주1: 2026. 4. 30. 납품 완료

주2: 이 계약은 ○○지역본부에서 구매하여 DD지사로 이관한 계약임

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 계약업체가 다수공급자계약 물품을 현장에서 설치하는 경우 안전사고 위험성 관리를 소홀히 할 우려가 있고, 현장에서 안전사고가 발생하는 경우 공사가 발주자로서 산업안전보건법 등에 따른 법적 책임 부담이 발생할 위험이 있다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며 다만, 다수공급자계약 물품의 현장설치도 조건부 계약에서 산업안전보건관리비 계상은 PPPP처에서 문서 시행(2026. 1. 22.) 이후 실무 적용을 위한 구체적인 안내나 교육, 가이드라인이 없어 현장에서 바로 업무에 적용하는 것에 혼란, 미흡한 점이 있었다고 답변하면서 발주 단계별 세부적인 가이드라인이 필요하다는 의견을 제시하였다.

관련부서 의견을 검토한 결과, 다수공급자계약 물품을 구매할 때 산업안전보건관리비를 원가에 계상하고, 계약체결 시 반영하며, 계약업체와 사후 정산하는 업무는 시행 초기인 만큼 현업 부서에서 적용을 하는데 혼란이 있을 수 있으므로 발주 단계별(설계-발주-계약체결), 업무 주체별(설계부서-시행부서-계약부서) 세부적인 업무 기준의 수립, 사례전파 및 교육이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항: 개선 요구

사장(PPPP처장)은 다수공급자계약 물품 구매하면서 납품 조건이 “현장설치도” 또는 “설치비”를 옵션으로 계약하면서 물품 설치가 「산업안전보건법」 제2조 제11호에서 정한 건설공사이고, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 경우에는

① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부)는 원가계산 시 산업안전보건관리비

를 계상하여 계약을 의뢰하고, ② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재 후 계약업체에 통지하도록 발주단계 부서별 세부 업무지침을 수립하여 시행하시기 바랍니다.(개선)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 기준 미비

해 당 부 서 ○○지역본부 BB지사, CC지사, DD지사, EE지사

조 치 부 서 RRRR처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부는 조달청 종합쇼핑몰¹⁾을 통하여 2026. 1. 1.~2026. 3. 31. 기간 중 [표 1]과 같이 총 214건의 다수공급자계약²⁾ 물품을 구매하였다.

[표 1] ○○지역본부 2026. 1월~3월 다수공급자계약 물품 구매 현황

(단위 : 건, 천 원)

본부	물품 구매 방법	총건수	총금액	비고
○○지역본부	종합쇼핑몰 다수공급자계약	214	9,976,254	레미콘, 아스콘, 철근 제외

자료: 부서 제출자료 및 조달청 조달데이터허브 추출 자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건법」(이하 “산업안전보건법”이라 한다) 제2조(정의) 제11호에 따르면 “건설공사”란, 가. 「건설산업기본법」 제2조 제4호에 따른 건설공사, 나.

1) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 5. “종합쇼핑몰 “이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제22조 또는 「조달사업법 시행령」 제12조 및 제13조에 따라 조달청장이 단가계약을 체결한 계약상대자의 수요물자를 수요기관이 전자적으로 구매할 수 있도록 국가종합전자조달시스템에 개설한 온라인 쇼핑몰(shop.g2b.go.kr)을 말한다.

2) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 1. “다수공급자계약 “이란 「조달사업에 관한 법률」 제13조에 따라 수요기관이 필요로 하는 수요물자를 구매하기 위하여 품질·성능 또는 효율 등이 같거나 비슷한 종류의 수요물자를 수요기관이 선택할 수 있도록 2인 이상을 계약상대자로 하여 조달청장이 체결하는 제3자를 위한 단가계약을 말한다.

「전기공사업법」 제2조 제1호에 따른 전기공사, 다. 「정보통신공사업법」 제2조 제2호에 따른 정보통신공사, 라. 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 마. 「국가유산수리 등에 관한 법률」에 따른 국가유산 수리공사 중 어느 하나에 해당하는 공사를 말하고,

같은 법 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등)에 따라 건설공사 발주자가 도급계약을 체결하거나 건설공사의 시공을 주도하여 총괄·관리하는 자(건설공사 발주자로부터 건설공사를 최초로 도급받은 수급인은 제외한다)가 건설공사 사업 계획을 수립할 때는 고용노동부 장관이 정하여 고시하는 바에 따라 산업재해 예방을 위하여 사용하는 비용(이하 “산업안전보건관리비”라 한다)을 도급금액 또는 사업비에 계상(計上)하여야 하며,

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」(이하 “산업안전보건관리비 사용기준”이라 한다) 제3조(적용범위)에 따라 건설공사 중 총 공사금액 2천만 원 이상인 공사에 산업안전보건관리비의 계상을 적용하여야 한다.

한편, 조달청에서는 2026. 1. 20. 쏠 수요기관³⁾에 공문을 시행(구매총괄과-363호)하여 다수공급자계약 물품 계약단가에 산업안전보건관리비 계상 여부 및 해당 비용이 명확하지 않아 고용노동부의 유권해석을 토대로 “각 수요기관은 다수공급자계약 물품 구매의 계약서상 인도조건이 현장설치도이거나 설치비를 옵션으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사인 경우 산업안전보건관리비를 계상하고, 납품이행 완료 시 계약업체의 사용내역 확인 및 정산 후 직접 지급할 것”을 [표 2]와 같이 안내하였고,

3) 「물품 다수공급자계약 업무처리규정」 제3조(정의) 2. “수요기관 “이란 「조달사업법」 제2조제5호에 따른 수요기관으로서 조달업무를 수행하기 위하여 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률」 제2조제4호에 따른 국가종합전자조달시스템에 등록한 기관을 말한다.

[표 2] 다수공급자계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상방안 안내

3. 산업안전보건관리비 계상 방식

- (적용범위) MAS 계약서상 인도조건이 **현장설치도이거나 설치비를 옵션**으로 계약한 건 중 물품설치가 산업안전보건법 제2조제11호에 정한 **건설공사**
- (적용기준) 세부품명별, 업체별 수요기관 납품 요구금액^{제품비+설치비}이 **2천만 원 이상인 경우**
- (계상방법) 납품요구금액의 **10분의 7(70%)** 해당하는 금액에 고용부 고시「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」에서 정한 「공사종류 및 규모별 산업안전보건관리비 계상기준표(별표1)」**적용비율을 곱하여 산정**

2. 수요기관 산업안전보건관리비 사후정산 방식

- 수요기관에서는 납품요구 시 산업안전보건관리비를 **업체에 안내하고 별도 사후정산**
- (산업안전보건관리비 산정안내) 납품요구서(기타사향)에 산업안전보건관리비를 명시하고 향후 사후정산 할 수 있음을 기재 후 업체 송신
- (산업안전보건관리비 사후정산) 사용내역 확인 후 사후정산
- (종결 시 지급) 납품요구서에 명시한 산업안전보건관리비 이내로 실제사용액 추가 지급

자료: 조달청 다수공급자계약 물품 산업안전보건관리비 계상방안 안내문 내용 재구성

PPPP처는 2026. 1. 22. 상기 [표 2]의 다수공급자물품계약 물품 구매 시 산업안전보건관리비 계상 안내의 내용을 전 부서에 문서로 안내(총무계약-373호)하였다.

따라서 각 부서에서는 다수공급자계약 물품 구매건 중 납품조건이 “현장설치도” 또는 “설치비”를 옵션으로 계약한 건 중 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이면서, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 경우에 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부 등)에서는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하여야 하고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)에서는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재 후 계약업체에 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

본사 PPPP처에서 다수공급자물품계약 물품 구매 관련 산업안전보건관리비

계상에 대한 안내문서를 통지한 2026. 1. 22. 이후 ○○지역본부에서 구매한 다수공급자계약 물품 중 납품조건이 현장설치도이고, 물품 설치가 산업안전보건법 제2조 제11호에서 정한 건설공사이며, 납품 요구금액이 2천만 원 이상인 구매건에 대하여 확인한 결과,

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서 구매한 총 8건에 대하여 [표 3]과 같이 ① 사업을 시행하는 부(QQQQQ부, LLLLL부)는 원가계산 시 산업안전보건관리비를 계상하였어야 함에도 이를 이행하지 않은 채 계약을 담당하는 부로 물품 구매를 의뢰하였고,

② 계약을 담당하는 부(MMMM부, KKKKK부)는 납품요구서(계약서)에 산업안전보건관리비를 명시하여 향후 사후 정산할 수 있음을 기재하여 계약업체에 통지하여야 함에도 이를 이행하지 않은 채 물품 구매 계약을 체결하였다.

[표 3] 다수공급자계약 물품 구매 중 현장설치도 조건 및 산업안전보건관리비 계상 현황(○○)

(단위: 천 원)

부서명	계약명	납품 조건	구매 물품	납품 금액	산업안전보건관리비 적용		원가계산 계상 여부	납품요구서 기재 여부
					비율	금액		
합계		8건		344,363		8,765		
	현장설치도 (건설공사)	태양광 발전장치	47,100	3.15%	1,484	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리	31,024	3.15%	977	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	32,928	3.15%	1,037	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	주차 관제장치	46,740	3.15%	79	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	22,099	3.15%	696	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제 울타리	43,290	3.11%	981	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	금속제창	25,732	2.28%	504	부	부	
	현장설치도 (건설공사)	교량난간	95,450	3.15%	3,007	부	부	

주1: 2026. 4. 30. 납품 완료

주2: 이 계약은 ○○지역본부에서 구매하여 DD지사로 이관한 계약임

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 계약업체가 다수공급자계약 물품을 현장에서 설치하는 경우 안전사고 위험성 관리를 소홀히 할 우려가 있고, 현장에서 안전사고가 발생하는 경우 공사가 발주자로서 산업안전보건법 등에 따른 법적 책임 부담이 발생할 위험이 있다.

4. 관련부서 의견 및 검토 결과

○○지역본부 BB지사 등 4개 지사(BB지사, CC지사, DD지사, EE지사)에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며 다만, 다수공급자계약 물품의 현장설치도 조건부 계약에서 산업안전보건관리비 계상은 PPPP처에서 문서 시행(2026. 1. 22.) 이후 실무 적용을 위한 구체적인 안내나 교육, 가이드라인이 없어 현장에서 바로 업무에 적용하는 것에 혼란, 미흡한 점이 있었다고 답변하면서 발주 단계별 세부적인 가이드라인이 필요하다는 의견을 제시하였다.

관련부서 의견을 검토한 결과, 다수공급자계약 물품을 구매할 때 산업안전보건관리비를 원가에 계상하고, 계약체결 시 반영하며, 계약업체와 사후 정산하는 업무는 시행 초기인 만큼 현업 부서에서 적용을 하는데 혼란이 있을 수 있으므로 발주 단계별(설계-발주-계약체결), 업무 주체별(설계부서-시행부서-계약부서) 세부적인 업무 기준의 수립, 사례전파 및 교육이 필요한 것으로 판단된다.

조치할 사항: 통보

사장(RRRR처장)은 설계 업무 추진 시 설계내역서에 납품 요구 금액 2천만원 이상의 다수공급자계약 물품 중 현장설치도 조건 또는 설치비를 옵션으로 반영하는 경우에는 자재대, 조달 수수료 외에 산업안전보건관리비를 원가에 반영할 수 있도록 사례전파 및 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)